

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 909/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายณัฐ ประกอบทรัพย์

จำเลย

นายณัฐ ประกอบทรัพย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 360 ปรากฏว่าจำเลยได้มีการชดเชยค่าเสียหายแล้วมีเหตุสมควรให้
ลงโทษในสถานเบา จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6
เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 19
แผ่นที่ 2,19)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
50,000 บาท (อันดับ 7)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวยกคำร้อง

(อภินัย ปุชปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ